

Referatskript

im Fach

Öffentlicher Haushalt / Finanzierung

Privatisierung öffentlicher Aufgaben

Studiengang: Betriebswirtschaftslehre

Vertiefungsrichtung: Finanzmanagement

7. Semester (WS 1999)

Alexander Wunsch

Wildau, 20. Dezember 1999

"Was die Gesellschaft selbst besser machen kann,
dass muß nicht unbedingt der Staat erledigen"

Gerhard Schröder am 07. Dezember 1999

1. Gründe für die Privatisierungsdiskussion

- *Hohe Staatsverschuldung*

Die Staatsverschuldung ist in Deutschland – trotz der durch den Maastricht-Prozeß intensivierten Konsolidierungsbemühungen – in den achtziger und neunziger Jahren kräftig gestiegen.

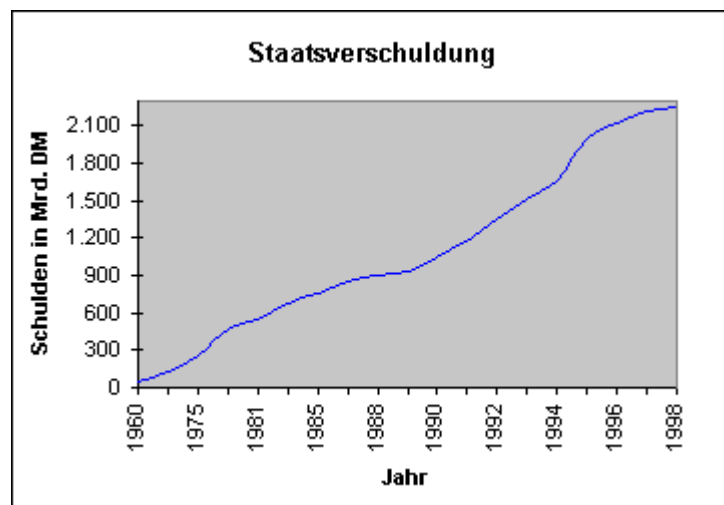


Abbildung 1: Staatsverschuldung in Deutschland (Quelle: www.bdb.de)

Wirtschaftliche Rezession oder Stagnation, kommunaler Lastenausgleich, Solidarpakt und gestiegene gesetzliche Anforderungen (z.B. schärfere Umweltrichtlinien) sind nur einige Gründe für diese Entwicklung. Die finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte hat sich dadurch erheblich verschlechtert und führt zu einer teilweise bedenklichen Einschränkung des wirtschaftlichen und politischen Handlungsspielraumes der öffentlichen Verwaltung. Tatsächlich wird heute in vielen Rathäusern gerechnet, ob die Übertragung von Aufgaben auf die Privatwirtschaft den gemeindlichen Haushalt langfristig entlasten kann.

- *Expandierende Staatstätigkeit*

Eine entscheidende Ursache für die wachsende Staatsverschuldung, ist in der sich kontinuierlich ausdehnenden Staatstätigkeit zu sehen. Der Anteil der öffentlichen Hand an der Wertschöpfung ist im Verhältnis zur Privatwirtschaft insgesamt wesentlich stärker gestiegen. Es wurden nicht nur die originären, hoheitlichen Leistungen ausgebaut, sondern auch Strukturen für Aufgaben entwickelt, die nicht notwendigerweise von der öffentlichen Hand erbracht werden müssen. Es sollte Ziel der Bundesregierung sein, die Staatsquote auf ein internationales Niveau zurückzuführen, um somit eine Haushaltskonsolidierung zu beschleunigen.

Abbildung 2: Entwicklung der Staatsquote (Quelle: www.bdb.de)

- *Effizienzsteigerung*

Die starken Eingriffe des Staates in die wirtschaftlichen Aktivitäten widersprechen aber nicht nur dem Freiheitsanspruch der marktwirtschaftlich verfaßten Wirtschaftsordnung. Sie führen zugleich zu einem deutlichen Effizienzverlust, denn die verfügbaren Ressourcen werden in der Privatwirtschaft auf wettbewerblich organisierten Märkten mit Hilfe des Preismechanismus grundsätzlich rentabler genutzt als in den Händen des Staates. Doch auch wenn es darum geht, flexibel auf sich wandelnde Wünsche und Bedürfnisse der Bürger und Kunden zu reagieren und sich diesen anzupassen, ist die Privatwirtschaft dem Staat überlegen. Denn bei zu geringer Anpassungsfähigkeit drohen privatwirtschaftlichen Unternehmen finanzielle Einbußen bis hin zum Ausscheiden aus dem Markt.

- *Wiedervereinigung Deutschlands*

Ein weiterer Grund, der die Diskussion um eine Privatisierung öffentlicher Aufgaben in den letzten Jahren verstärkt hat, ist der immense Bedarf an Infrastrukturinvestitionen in den Gebietskörperschaften der neuen Bundesländer. Die dringliche Lösung dieser Probleme hat es möglich gemacht, über neue privatwirtschaftliche Betriebs- und Finanzierungsvarianten vorurteilsfrei zu befinden.

2. Wege zur Privatisierung öffentlicher Aufgaben

Aufgrund der geschilderten Situation beginnen sich die Verwaltungen immer mehr betriebswirtschaftlichen Grundgedanken zu öffnen. Die Beschränkung der Kommunen und des Staates auf Kernkompetenzen und gesetzliche Aufgaben ist dringend geboten. Privatisierungen sind dabei unumgänglich. Sie führen zur Entlastung der Haushalte und gleichzeitig zu Innovationsschüben in der Wirtschaft mit neuen Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen. Die Formen der Privatisierung sind mannigfaltig und hinter dem Begriff verbirgt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Sachverhalte. Im Wesentlichen kann man 2 Arten von Privatisierungen unterscheiden:



Abbildung 3: Formen von Privatisierungen (Quelle: Arbeitsbereich Public Management; Prof. Dr. D. Budäus)
2.1. Formale Privatisierung

Die formale Privatisierung ist die schwächste Form der Privatisierung. Dabei werden die

öffentlichen Aufgaben Kapitalgesellschaften in Form einer GmbH oder AG übertragen, deren Eigentümer die öffentlichen Gebietskörperschaften aber bleiben (Eigengesellschaften). Die Erstellung bzw. Bereitstellung der öffentlichen Dienstleistung bleibt somit nach wie vor bei der einzelnen öffentlichen Gebietskörperschaft.

2.2. Materielle Privatisierung

Bei der materiellen Privatisierung handelt es sich um eine tatsächliche Privatisierung. Sie bedeutet demnach ein Verzicht auf bisher staatlich wahrgenommene Aufgaben zugunsten privater Wirtschaftssubjekte. Allerdings kann hier unterschieden werden zwischen einer vollständigen Aufgabenprivatisierung (Verlagerung von Organisation und Finanzierung auf Private), der Verlagerung lediglich der Organisation, der Anwendung privater Finanzierungsmodelle und der Vermögensveräußerung.

3. Privatisierungen in der Praxis

In der Praxis sind die Möglichkeiten zur Privatisierung oft größer als die Chancen ihrer Realisierung. Eine echte materielle Privatisierung, d.h. das die öffentliche Hand „losläßt“, ist jedoch nur dort möglich, wo Bund, Länder und die Gemeinden aus der Verantwortung entlassen werden. Eine Gebietskörperschaft müßte also in der Lage sein, für sich zu entscheiden, ob sie eine Aufgabe übernehmen möchte oder nicht. Solange ihnen aber eine Verantwortung gesetzlich auferlegt ist (z.B. dort, wo es sich um notwendige Staatsaufgaben handelt), sind sie verpflichtet, lenkend einzugreifen. Da dies einer echten Privatisierung entgegensteht, haben sich in der Praxis die Mischformen der Privatisierung etabliert, z.B. die Organisationsprivatisierung, die Finanzierungsprivatisierung, die Vermögensprivatisierung oder die Durchführungsprivatisierung. Grundsätzlich sind Privatisierungen in folgenden Bereichen denkbar:

- **Entsorgung:** in der Abfallwirtschaft ist die Müllabholung privatisierbar, die Deponierung nur mit Einschränkungen; private Sortieranlagen und Müllheizkraftwerke setzen sich allmählich durch; nach geltendem Recht ist nur eine Durchführungsprivatisierung möglich
- **Versorgung:** Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung sind privatisierbar
- **Wasserversorgung:** im November 1996 erfolgte eine Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes, die nun echte Privatisierungen in der Abwasserwirtschaft ermöglicht; neben Planung, Bau und Betrieb von Kläranlagen können die Kommunen der

Privatindustrie jetzt auch hoheitliche Aufgaben, wie die Gebührenerhebung übertragen

- **Hilfsaufgaben der öffentlichen Verwaltung (sog. Annexaufgaben):** z.B. Gebäude-reinigung, Gebäudeverwaltung, Wäschereien
- **KFZ-Werkstätten**
- **Öffentlicher Personennahverkehr**
- **Feuerwehr**
- **Friedhöfe:** bisher nach deutschem Recht nur Bestattungsunternehmen privatisierbar
- **Flughäfen/Seehäfen**
- **Messen**
- **Straßenbeleuchtung**
- **Straßenreinigung und Stadtpflege**
- **Sicherheit/Strafvollzug:** Entlastung der Polizei von „polizeifremden“ Aufgaben“
- **Kindergärten:** in Karlsruhe werden 89% der Kindergärten kirchlich oder von freigemeinnützlichen Trägern betrieben
- **Alten- und Pflegeheime**

4. Vor- und Nachteile von Privatisierungen

Vorteile	Nachteile
• die Mobilisierung privaten Kapitals und Know-How's führt zu einer besseren Nutzung natürlicher und wirtschaftlicher Ressourcen ⇒ marktgerechtes Einkaufen von Leistungen und Produkten	• öffentliche Einflußnahme und Kontrolle geht verloren ⇒ z.B. Umweltziele des Staates werden durch Private nicht berücksichtigt; außerdem: Verzicht auf Einnahmequelle
• Einsparpotentiale durch Kostenreduzierung können an den Verbraucher weitergegeben werden ⇒ Senkung von Gebühren (z.B. hohe Abwassergebühren)	• „selling the family silver“ – Verkauf des sogenannten Tafelsilbers entlastet den kommunalen Haushalt nur kurz, und bewirkt langfristig einen höheren Finanzbedarf für die verbleibenden Verwaltungsaufgaben; oft werden die Einnahmen auch nur zur Deckung des laufenden Haushaltes verwendet
• höhere Effizienz der privaten Leistungserbringung ⇒ schnellere Anpassung an betriebswirtschaftliche und technische Innovationen	• Gefahr der Monopolstellung der privaten Unternehmen (z.B. Nahverkehr)
• die Anwendung privatwirtschaftlicher Rechnungssysteme hat eine verursachungs- und periodengerechte Kostenermittlung zur Folge und erhöht somit die Transparenz	• dauerhafte Gewährleistung des Leistungsangebotes ist aus Rentabilitätsgründen gefährdet (z.B. unrentable Schienenwege werden stillgelegt); außerdem: Konkursrisiko einer Privatfirma
• Entlastung des Verwaltungshaushaltes	• Erhaltung der Leistung bei zumutbaren Entgelten
• Konzentration auf staatliche Kernaufgaben ⇒ keine Wettbewerbsverzerrung durch Zuschüsse an kommunale Unternehmen die in Konkurrenz zur Privatwirtschaft stehen	• Haftungsansprüche sind im Vergleich zur Staatshaftung geringer ⇒ im Einzelfall wäre der Geschädigte auf vertragliche, vertragsähnliche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung beschränkt